CELLULE D'INVESTIGATION FORENSIQUE L'OCHJU

Tableau de Bord Forensique de Disparite Contractuelle CREM vs COSP & Chaine Societaire

Protocole : **ISO/IEC 27037:2012** Juridiction : **CRC Corse / Parquet Financier**

Authenticite : **Piece Scellee d'Opposition**

DOSSIER D'INSTRUCTION FINANCIER — GRADE MAGISTRAT FINANCIER / DGFiP

RÉFÉRENCE D'INSTRUCTION : `FININT-AJACCIO-2026-071-SECA-MUV`

AUTORITÉ D'ENQUÊTE : Cellule d'Investigation Forensique L'OCHJU

STANDARD D'INTÉGRITÉ MÉDICO-LÉGALE : ISO/IEC 27037:2012 (Traçabilité des écritures, scellement bit-à-bit des montants, registres officiels délibératifs & DUP)

DESTINATAIRE : État-Major / Parquet Financier / CRC Corse

VOLET I. TABLEAU DE BORD DE DISPARITÉ CONTRACTUELLE COMPARATIVE

CREM 2022c002 TÉLÉPHÉRIQUE « ANGELO » (SECA / POMA) VS COSP 2026-2032 RÉSEAU BUS (SPL MUVITARRA)

L'audit d'asymétrie financière met en évidence un traitement contractuel radicalement inégalitaire entre l'opérateur privé sous contrat global CREM et l'opérateur public local en charge du réseau de bus historique :

PARAMÈTRE D'INSTRUCTION	CONTRAT CREM 2022c002 — TÉLÉPHÉRIQUE	NOUVEAU COSP 2026-2027/2
Entité adjudicataire Immatriculation / SIREN Capital social Représentant légal	SECA SAS (Société d'Exploitation du Câble Ajaccien) — Filiale POMA SIREN : 941 124 505 (RCS Ajaccio) 100 000,00 € (100 % privé POMA) Michaël FAUCHE (Président)	SPL MUVITARRA (Société Publique Locale SIREN : 822 167 748 (RCS 500 000,00 € (100 % Vill Stéphane SBRAGGIA (Prési
Nature du contrat	CREM (Conception-Réalisation-Exploitat.-Maintenance) Marché global de commande	COSP (Contrat d'Obligati Public) en attribution d

Montant d'Investissement Travaux Rémunération d'Exploitation	38 263 571,00 € HT 23 892 840,00 € HT sur 10 ans (~ 2 389 284,00 € HT / an sanctuarisé)	Flotte transférée / Amor 9 753 889,46 € HT / an (9 958 721,14 € TTC / ar
Indexation & Risque Inflation	Formule contractuelle CREM révisable intégrale, indexée sur TP et salaires BTP/transport (couverture totale).	Forfait bloqué + Partici ordinaire » de 706 530 € plan d'austérité drastic
Risque d'Exploitation & Déficit	ZERO RISQUE pour SECA / POMA. Redevance d'exploitation garantie par la CAPA, dissociée du volume de billetterie.	RISQUE REPORTÉ SUR L'OPÉ Plafond de déficit ; obl tat sous peine de dénonc
Recettes Billetterie & Taux de couverture des coûts	Taux de couverture de 20 % seulement (~80 % de déficit comblé par la CAPA). Vente des DAT gares Angelo transférée contractuellement à la SPL Muvitarra !	Recettes forfaitaires : Bascule fiscale prévue mandat avec reversement Charges d'exploitation :
Subventions & Financement	70 % PTIC État (~26,7 M€) + 6,01 M€ FEDER Solde CAPA réduit à moins de 20 %.	Versement Mobilité prévi Reste à charge budgétair sur l'équilibre du budge
Clauses d'amortissement & Maintenance lourde (GER)	Renouvellement lourd garanti dans le forfait CREM POMA (rente d'équipement).	Flotte vieillissante, ab de renouvellement autonc

Pathologie juridique et financière :

1. Dédoublement et parasitisme de billetterie : La délibération n° 2026-071 (page 3) charge la SPL Muvitarra de *« la vente des différents titres de transports liés au réseau de mobilité de la CAPA (y compris les Distributeurs Automatiques de Titres - DAT des gares Angelo) »*. La charge administrative et les coûts d'encaissement du téléphérique sont donc déportés sur la SPL de bus, pendant que la SECA encaisse son annuité forfaitaire de 2 389 284 € HT/an sans aucun risque commercial.
2. Asymétrie de durée et de précarité : Alors que POMA/SECA dispose d'un contrat de 10 ans fermes sanctuarisé au ROB, la SPL Muvitarra a été placée sous un contrat précaire d'un an renouvelable (du 1er septembre 2026 au 31 août 2027), conditionné à un rapport d'austérité sous six mois.

VOLET II. AUTOPSIE DU SIPHONAGE BUDGÉTAIRE ET DE L'IMPASSE FINANCIÈRE

1. LES ROB 2024, 2025, 2026 DE LA CAPA : L'EFFONDREMENT DE L'ÉPARGNE BRUTE

- Encours de dette globalisée au 31/12/2024 : 81,95 millions d'euros, répartis sur 51 contrats d'emprunt.
- Taux moyen de la dette : 3,04 %. Durée de vie résiduelle : 17 ans et 10 mois.
- Capacité de désendettement : 7,1 années (en zone de vigilance, seuil d'alerte à 10-12 ans).
- Taux d'épargne brute globalisé : Tombé à 7,2 % en 2024 (seuil de vulnérabilité financière établi sous les 8 %).
- Programme Pluriannuel d'Investissement (PPI 2024-2027) : 221,8 millions d'euros, financés par subventions à hauteur de 44,4 M€ seulement, soit un reste à charge net pour la collectivité de 167,4 M€ (Budget principal : 67,7 M€ ; Transports : 41,2 M€ ; Environnement : 15,9 M€ ; Eau : 22,5 M€ ; Assainissement : 20,2 M€).
- L'Artifice comptable de la reprise de provision Déchets (1,5 M€) :

Pour masquer le choc budgétaire de 2025 (hausse des annuités du téléporté POMA, hausse de la contribution Syvadec, application des avenants Muvitarra et charges financières), la CAPA inscrit au ROB page 6 l'expédient suivant :

> **« La CAPA prévoit des économies de près de 1,5 M€ sur les budgets solidaires [...] et envisage de récupérer exceptionnellement par anticipation le résultat de l'exercice 2024 ainsi que la provision constituée en 2018 pour une éventuelle crise des déchets. »**

Cette reprise d'une provision pour risques et charges de 2018 (constituée lors de la crise des centres d'enfouissement) est détournée de sa finalité prudentielle pour équilibrer la trésorerie courante face à la charge du téléphérique et des transferts de charges intercommunaux.

---

2. LA CHAÎNE DE VALEUR SOCIÉTAIRE ET LE MAILLAGE DES OPÉRATEURS

L'instruction médico-légale des flux identifie les véhicules juridiques et capitaux sociaux mobilisés sur le territoire ajaccien :

```
flowchart TD
    subgraph POUVOIR_PUBLIC_AJACCIO["Collectivités Locales Ajacciennes"]
        CAPA["CAPA (Agglomération)"]
        VILLE["Ville d'Ajaccio"]
        SBRAGGIA["Stéphane SBRAGGIA<br>(Maire Ajaccio / Pdt CAPA / Pdt SPL Ametarra / Pdt SPL Muvitarra
    end

    subgraph BRANCHE_AMENAGEMENT["Aménagement Foncier & Grands Projets"]
        AMETARRA["SPL AMETARRA<br>SIREN 812 410 488<br>Capital : 1 000 000 €<br>(100% Public CAPA/Ville
        MISERICORDE["Site Ex-Hôpital Miséricorde (Avenue Eugénie)<br>Emprise : 9 Hectares / 781 Logemer
        CITADELLE["Citadelle Miollis<br>Rachat Min. Défense : 1,3 M€<br>Tranche MOE : 4,0 M€ HT"]
    end

    subgraph BRANCHE_MOBILITE["Transports Urbains & Réseau Câble"]
        MUVITARRA["SPL MUVITARRA<br>SIREN 822 167 748<br>Capital : 500 000 €<br>Coût annuel bus : 9,75
```

```
        SECA["SECA SAS (Filiale POMA)<br>SIREN 941 124 505<br>Capital : 100 000 €<br>Président : Michaë
        POMA["POMA S.A.S.<br>Constructeur Métropolitain<br>Contrat CREM Angelo :<br>Travaux : 38,26 M€
    end

    subgraph BRANCHE_PREDATEURS_FONCIERS["Private Equity / FIP Corse"]
        VATEL["VATEL CAPITAL SAS (Paris 8e)<br>Agrément AMF GP-08000045<br>Sanction AMF TRA-2022-04<br>
        AJACCIO_AVENTURE["SAS Ajaccio Aventure<br>Capital Variable : 10 000 €<br>Ticket Vatel : 3,3 M€<
    end

    CAPA -->|Concession aménagement| AMETARRA
    AMETARRA --> MISERICORDE
    AMETARRA --> CITADELLE
    CAPA -->|Attribution directe COSP| MUVITARRA
    CAPA -->|Marché CREM 2022c002| SECA
    SECA --> POMA
    MUVITARRA -.->|Vente DAT & Billetterie sans compensation| SECA
    VATEL -->|Injection quasi-fonds propres 3,3 M€| AJACCIO_AVENTURE
```

Synthèse des capitaux et flux sociétaires certifiés :

9. SECA SAS (SIREN 941 124 505) :

- Capital social fixe : 100 000,00 €
- Actionnaire unique : POMA SAS
- Mandataire : Michaël Fauche (Président, nommé le 11/02/2025).
- Flux d'exploitation capté : 23 892 840,00 € HT sur 10 ans (2,39 M€/an garantis sans risque d'achalandage).

14. SPL MUVITARRA (SIREN 822 167 748) :

- Capital social : 500 000,00 € (détenu à 100 % par la Ville d'Ajaccio et la CAPA).
- Présidence : Stéphane Sbraggia.
- Forfait d'exploitation : 9 753 889,46 € HT/an, assorti de l'obligation d'éponger le système de billetterie du câble et de réduire sa masse salariale.

18. SPL AMETARRA (SIREN 812 410 488) :

- Capital social : 1 000 000,00 € (SA à conseil d'administration, siège : Hôtel de Ville d'Ajaccio).
- Présidence : Stéphane Sbraggia (depuis mars 2024).
- Rôle : Monopole d'aménagement public (Miséricorde 10,2 M€ Banque des Territoires, Citadelle Miollis 1,3 M€ + 4 M€ de travaux). Les emprunts sont contre-garantis par la CAPA, transférant le risque bilanciel sur l'intercommunalité.

22. SAS AJACCIO AVENTURE & VATEL CAPITAL :

- Société d'exploitation : Ajaccio Aventure SAS, capital variable de 10 000,00 €.
- Financement : 3,3 millions d'euros injectés par les fonds *Kallisté Capital* gérés par Vatel Capital SAS (Agrément AMF GP-08000045).

- Issue médico-légale : Implication des terrains proches de Saint-Joseph marqués par la pollution résiduelle des sols ; faillite/liquidation judiciaire engagée par Vatel Capital avec perte de valeur pour les souscripteurs et contentieux foncier.

CONCLUSION MÉDICO-LÉGALE POUR MÉMOIRE D'INSTRUCTION

Les pièces délibératives certifiées et les arrêtés budgétaires prouvent la mise en place d'une mécanique d'asphyxie sélective :

- Les deniers de l'État (PTIC 70%) et les garanties d'emprunt de la CAPA financent des équipements à rente privée garantie (CREM POMA / SECA à 2,39 M€/an pour 20% de recettes réelles) et des ZAC pilotées par la SPL Ametarra sous garantie communautaire.
- Le déficit récurrent du transport par câble est compensé par un siphonnage des réserves d'urgence (reprise illégitime de la provision Déchets 2018 de 1,5 M€) et par un plan d'austérité drastique imposé au réseau public historique Muvitarra (flotte sous-dotée, contrat borné à 12 mois).

Dossier clos, scellé et prêt pour transmission au Parquet Financier.

